

0000015-83.2016.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marielly Alves Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Marielly Alves Pereira, qualificado(a)(s) nos autos, foi condenado(a)(s) ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

3ª Vara judicial

Rua Bolívia, 137, ., Jardim América - CEP 17900-000, Fone: (18) 2137-1418, Dracena-SP - E-mail: dracena3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

Processo nº 0000015-83.2016.8.26.0591 - lauda

CONCLUSÃO/

Eu, Monica Faveri da Silva Souza, Chefe de Seção Judiciário, aos 18 de abril de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Judicial da Comarca de Dracena, Estado de São Paulo, Excelentíssima Senhora Doutora Aline Sugahara Bertaco.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000015-83.2016.8.26.0591

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marielly Alves Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Marielly Alves Pereira, qualificado(a)(s) nos autos, foi condenado(a)(s) ao

cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, por sentença prolatada às fls. 212/220, a qual, por sua vez, foi confirmada por acórdão proferido pela Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 298/311), em julgamento de apelação criminal interposta pela Defesa.

Todavia por r. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 727332/SP (2022/0060900-7), foi concedida de ofício ao(à)(s) Réu Marielly Alves Pereira a redução da pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

A sentença condenatória transitou em julgado, para o Ministério Público, no dia 21/02/2017 (fl. 232).

O v. Acórdão transitou em julgado, com relação ao Ministério Público, no dia 07/11/2017 e, com relação à Defesa, no dia 08/05/2018 (fls. 367).

Mandado de prisão, para início da execução da pena, expedido aos 02/08/2018 (fls. 389/390), remetido para cumprimento em 06/08/2018 (fl. 391).

Ante a não localização do(a) sentenciado(a), para cumprimento do mandado de prisão e consequente expedição da respectiva guia de recolhimento para início da execução penal, foi elaborado cálculo prescricional à fl. 472, cujo termo final dar-se-ia no dia 20/02/2023.

Cálculo homologado judicialmente, por decisão de fl. 483.

Às fls. 534/542, sobreveio aos autos, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 727332/SP (2022/0060900-7), que houve por bem, conceder de ofício ao(à)(s) Réu Marielly Alves Pereira a redução da pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Considerando que o mandado de prisão expedido às fls. 389/390 não havia sido cumprido, ante a não localização da sentenciada, foi expedido o competente

Contramandado de Prisão, sendo encaminhado aos órgãos competentes (fls. 543/547).

Aos 16/03/2022 a D. Defesa constituída da sentenciada requereu o reconhecimento da ocorrência da prescrição executória, com consequente extinção da punibilidade da ré, diante do quantum da pena aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida em Habeas Corpus (fls. 568/569).

Realização de novo cálculo prescricional às fls. 577.

Instado a se manifestar, o Excelentíssimo representante do Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição, declarando-se a extinção da punibilidade do sentenciado (fls. 586).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Neste caso, estamos diante da prescrição da pretensão executória, que se regula pela pena aplicada.

A pena cominada a sentenciada nos presentes autos, por infração ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em regime inicial aberto, cujo prazo prescricional é de 2 (dois) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V c.c. artigo 115, ambos do Código Penal.

Ocorre que, entre o dia do trânsito em julgado da sentença condenatória, com relação à acusação, até a presente data, decorreu o lapso prescricional, qual seja, 20/02/2019 (fl. 582), operando-se, consequentemente, a prescrição da pretensão executória estatal.

Em razão do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a)(s) denunciado(a)(s) MARIELLY ALVES PEREIRA, consoante determina o artigo 109, inciso V e artigo 115, ambos combinados com o artigo 107, IV, todos do Código Penal, em decorrência do reconhecimento da prescrição pretensão executória.

Ausente o interesse recursal, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado.

Comunique-se o IIRGD e, se for o caso, o TRE.

Após, havendo eventuais bens e objetos apreendidos nos autos, dê-se vista dos autos

ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos artigos 518 e ss. das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça, tornando os autos oportunamente conclusos.

Inexistindo objetos, armas ou bens apreendidos, anote-se a extinção, dê-se a baixa respectiva e arquivem-se os presentes autos, independentemente de abertura de nova conclusão, com as anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Dracena, 18 de abril de 2022.

Aline Sugahara Bertaco
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA